



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

RESOLUCIÓN FINAL N° 250-2026/PS0-INDECOPI-CUS

DENUNCIANTE : BRIZEYDA PEDRAZA SIERRA
DENUNCIADO : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
RECLAMO DE PRODUCTOS O SERVICIOS FINANCIEROS
MÉTODOS ABUSIVOS DE COBRANZA
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

Cusco, 30 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES

1. El 26 de enero de 2026, la señora Brizeyda Pedraza Sierra (en adelante, la denunciante), presentó una denuncia administrativa en contra del Banco Interamericano de Finanzas (en adelante, el Banco), manifestando que:
 - (i) Con fecha 22 de diciembre de 2025, a las 22:25:05 horas, recibió un mensaje de texto (SMS) del denunciado, indicando lo siguiente: *"Tienes una compra con tu TC BanBif **0657 en AliExpress SG de USD \$ 1,893.60 el 22/12/25 a las 22:25:05. Si no la reconoces llama al 6319000 o 080100456"*; al no reconocer dicha compra, el mismo día, a las 22:57 horas, se comunicó telefónicamente solicitando el bloqueo inmediato de la tarjeta de crédito, se le indicó que debía llamar al día siguiente a partir de las 9:00 a.m. para formalizar el reclamo; en consecuencia, el 23 de diciembre de 2025, a partir de dicha hora, se comunicó para presentar el reclamo por consumo no reconocido, dejando constancia de que no autorizó ni realizó la compra efectuada en AliExpress por el monto de USD \$ 1,893.60.
 - (ii) La denunciante señaló que existe una inconsistencia en la fecha del bloqueo de la tarjeta, toda vez que dicho bloqueo se habría realizado el 22 de diciembre de 2025, mientras que en el estado de cuenta figura como fecha de bloqueo el 23 de diciembre de 2025.
 - (iii) Con fecha 31 de diciembre de 2025, le notificaron que su reclamo había sido declarado improcedente, indicando de manera genérica que los datos fueron validados correctamente con su número de teléfono, sin adjuntar ninguna prueba técnica; posteriormente, el 05 de enero de 2026, se apersonó a una agencia en la ciudad del Cusco para apelar e insistir con el reclamo, y el 16 de enero de 2026, le volvieron a responder declarando nuevamente el reclamo improcedente, señalando ahora que los datos habrían sido validados mediante su correo electrónico, lo cual niega, indicando que nunca recibió código, token ni notificación

M-OPS-03/03

Página 1 de 29

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

por dicho medio; asimismo, señaló que, el 05 de enero de 2026, en horas de la noche, procedió a reinstalar la aplicación de *AliExpress*, verificando que su cuenta había sido hackeada y que figuraba registrada a nombre de terceras personas, comunicándose aproximadamente a las 22:00 horas con dicha empresa, la cual indicó que debía contactarse con el banco para solicitar el reembolso.

- (iv) Finalmente, señala que el 06 de enero de 2026 acudió a la Comisaría del distrito de Curahuasi, donde interpuso denuncia policial por fraude informático y uso indebido de sus datos y tarjeta de crédito, recibiendo aproximadamente una semana después una notificación de la Fiscalía informándole que la denuncia había sido admitida y que el caso se encontraba en etapa de investigación fiscal, y que, pese a encontrarse el consumo en disputa y existir una investigación fiscal en curso, el denunciado inició una cobranza insistente, realizando más de 25 llamadas diarias, exigiendo el pago de una deuda que no reconoce, causándole estrés, afectación emocional y perjuicio económico, precisando además que reside en un distrito de la región Apurímac, a varias horas de la ciudad del Cusco, y que actualmente se encuentra con un embarazo de riesgo, situación que limita sus desplazamientos, contando con informes médicos del hospital con diagnóstico de amenaza de aborto.
2. La denunciante solicitó se disponga la anulación y/o devolución del consumo no reconocido ascendente a US\$ 1,893.60, la eliminación de los intereses, comisiones u otros cargos que se hubieran generado como consecuencia de dicha operación, el cese inmediato de las gestiones de cobranza mientras el caso se encuentre en investigación, que no se efectúe ningún reporte negativo en centrales de riesgo por una deuda originada en una operación fraudulenta y que se determinen las responsabilidades correspondientes por la falta de medidas de seguridad en la validación de la referida operación. Asimismo, solicito el pago de las costas y costos del procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 01 del 02 de febrero de 2026, este órgano resolutorio inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presuntas infracciones a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto:
- (i) No habría adoptado las medidas de seguridad respecto de la operación por el importe de USD \$ 1,893.60, efectuada con cargo a su tarjeta de crédito N° 4067*****0657 que no reconoce, conducta tipificada en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
- (ii) No habría gestionado correctamente el bloqueo de la tarjeta de crédito de la denunciante, toda vez que dicho bloqueo habría sido realizado el 22 de diciembre de 2025, mientras que en el estado de cuenta figura como fecha de bloqueo el 23 de diciembre de 2025, conducta tipificada en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

- (iii) Habría brindado a la denunciante una respuesta inconsistente con fecha 31 de diciembre de 2025, al declarar improcedente su reclamo por consumo no reconocido sin sustento técnico del proceso de autenticación aplicado, conducta tipificada en el artículo 88.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
 - (iv) Habría realizado gestiones de cobranza insistentes respecto de una deuda derivada de un consumo no reconocido que se encuentra en disputa y bajo investigación fiscal, al efectuar más de 25 llamadas diarias exigiendo su pago, conducta tipificada en el artículo 62 literal h. del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
4. Mediante Resolución N° 02 del 12 de marzo de 2026 se resolvió adjuntar al expediente el escrito de descargos presentado por el Banco y ponerlo en conocimiento de la otra parte del procedimiento, tenerlo por apersonado, por consignado su correo electrónico e informarle que, respecto a la suspensión solicitada en su escrito de descargos este despacho se pronunciará al momento de emitir la Resolución Final.
5. En el referido escrito, el Banco argumentó lo siguiente:

Cuestión previa

- (i) Respecto de la imputación referida a que no habría adoptado las medidas de seguridad respecto de la operación por el importe de USD \$ 1,893.60, efectuada con cargo a su tarjeta de crédito N° 4067*****0657 que no reconoce, se debe suspender el presente procedimiento, toda vez que a la fecha se ha instaurado en Ministerio Público una investigación fiscal que involucra directamente la realización de la operación que la denunciante está cuestionando en esta vía administrativa.
- (ii) En su denuncia administrativa la señora Pedraza ha declarado y demostrado que presentó una denuncia penal por fraude informático, respecto de la operación del 22 de diciembre de 2025 objeto de controversia, siendo que en virtud de dicha denuncia, mediante la Disposición N° 01-2026-MP-FN-FPM-CURAHUASI cuya copia obra en el expediente, el Ministerio Público resolvió iniciar investigación preliminar por el mismo hecho que ha sido traído a vuestra Jefatura (la operación no reconocida del 22 de diciembre de 2025 por US\$ 1,893.60), investigación que a la fecha sigue en curso.
- (iii) Existe una cuestión contenciosa que involucra directamente el hecho denunciado y, por ende, amerita un pronunciamiento previo por parte del Ministerio Público sin el cual no podría resolverse la controversia que se está tramitando en el presente procedimiento, configurándose de esta manera el segundo supuesto establecido en el artículo 65 del Decreto Legislativo 807 para declarar la suspensión del procedimiento.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS****Sobre la operación no reconocida de US\$ 1,893.60**

- (iv) Esta operación consistió en una compra por internet, vale decir, un consumo realizado en el comercio o plataforma electrónica de un tercero, ello con el uso de los datos consignados en la tarjeta de crédito de la señora Pedraza, se realizó el 22 de diciembre de 2025 y se procesó y/o cargó a la tarjeta de crédito de la denunciante el 23 de diciembre de 2025, siendo que para esa fecha la tarjeta estaba habilitada para realizar compras por internet, tal como se acredita con la siguiente captura de pantalla de nuestros sistemas, donde figura que desde el 14 de marzo de 2025 tenía tal habilitación, de ahí que con anterioridad a la operación materia de denuncia la señora Pedraza haya realizado operaciones por internet sin algún cuestionamiento, tal como se verifica, por ejemplo, en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito por el periodo del 24 de junio al 23 de julio de 2025, así queda acreditado que la tarjeta de crédito de la señora Pedraza estaba habilitada para realizar compras por internet, modalidad bajo la cual se efectuó la operación de US\$ 1,893.60 materia de denuncia, de otra parte, se tiene copia del detalle de transacción de la compra no reconocida en donde se muestran los datos necesarios para su procesamiento, tales como el ingreso del número de tarjeta, fecha y hora de la operación, establecimiento e importe, cabe mencionar que para la operación de US\$ 1,893.60 el comercio no requirió código CVV2, debido a que fue autenticado con un Indicador de Comercio Electrónico ("ECI" por sus siglas en inglés) de valor "5". Según la procesadora de pagos Visa y se obtuvo un resultado positivo en el valor de verificación de autenticación del tarjetahabiente, asimismo, se usó el "Visa Secure con EMV 3-D Secure" aplicando un código de uso único ("OTP" por sus siglas en inglés), asimismo, se procedió con notificar a la denunciante sobre la realización exitosa de la operación, tal como se acredita en la constancia de notificación que ella misma ha mostrado, así, no cabe duda de que el Banco procesó válidamente la operación bajo análisis, pues se cumplió correctamente con el ingreso de los datos y códigos propios de la tarjeta de crédito, cuyo resguardo y conocimiento, reiteramos, son responsabilidad de la tarjetahabiente.
- (v) La operación bajo análisis generó las alertas respectivas para que se procedan con las medidas de seguridad pertinentes, lo cual ocasionó que se bloqueé preventivamente la tarjeta de crédito de la señora Pedraza en la misma fecha, 22 de diciembre de 2025, a las 22:25:33 horas, segundos después de realizada la operación denunciada (22:25:05 horas), así, cumplió con desplegar todas las medidas de seguridad necesarias para que, ante la realización de la operación inusual, se impida que se sigan realizando operaciones con cargo a la tarjeta de crédito de la denunciante.

Sobre la presunta gestión incorrecta del bloqueo de la tarjeta de crédito de la denunciante



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

- (vi) Conforme hemos demostrado en el punto anterior y contrariamente a lo señalado por la denunciante, el bloqueo de su tarjeta de crédito se realizó de manera preventiva el 22 de diciembre de 2025, segundos después de realizada la operación no reconocida de US\$ 1,893.60, con lo cual no hubo alguna gestión incorrecta al momento de realizar tal bloqueo. La operación materia de denuncia se realizó el 22 de diciembre de 2025 y posteriormente se procesó y cargo el 23 de diciembre de 2025, en los estados de cuenta no se coloca la fecha ni hora en la que se realiza el bloqueo de la tarjeta de crédito, motivo por el cual no es válido comparar su información para efectos de determinar si el bloqueo controvertido fue correcto.

Sobre la presunta respuesta inconsistente a la denunciante

- (vii) En su reclamo no solicitó que BANBIF brindara el sustento técnico del proceso de autenticación aplicado a la operación desconocida, motivo por el cual la respuesta del 31 de diciembre de 2025 no puede ser considerada inconsistente. Teniendo en cuenta que nuestra respuesta de 31 de diciembre de 2025 se envió en atención al reclamo del 23 de diciembre de 2025 de la señora Pedraza, cuya copia fue presentada junto con su denuncia, vuestra Jefatura podrá advertir que en ningún extremo de dicho reclamo la denunciante hace alusión o pedido al sustento técnico en cuestión. El reclamo de la señora Pedraza está dirigido a cuestionar la operación de US\$ 1,893.60 y que dicho monto le sea devuelto, motivo por el cual en nuestra respuesta del 31 de diciembre de 2025 procedemos a contestarle ello, siendo que tal respuesta no puede considerarse inconsistente, pues nos avocamos a contestar los puntos que efectivamente consignó en su reclamo.

Sobre las presuntas gestiones de cobranza

- (viii) La denunciante no ha presentado algún medio probatorio veraz y fehaciente que acredite que BANBIF haya realizado tales gestiones de cobranza, pese a que la carga de la prueba recae sobre ella. Solo si la señora Pedraza hubiera demostrado que el Banco realizó tales gestiones de cobranza, podría inferirse razonablemente que nos corresponde pronunciarnos por ello; no obstante, estas gestiones no han sido probadas, con lo cual no es posible atribuirnos responsabilidad administrativa por un hecho inexistente.

II. CUESTIÓN PREVIA

II.1 Sobre la suspensión parcial del procedimiento solicitada por el Banco

6. El artículo 65 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, establece que los órganos funcionales del Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.

7. El Banco, en sus descargos solicitó la suspensión del procedimiento respecto a la imputación sobre falta de medidas de seguridad, manifestando que se ha instaurado una investigación fiscal en el Ministerio Público que involucra directamente la operación de USD 1,893.60 cuestionada. Al respecto, señaló que la denunciante acreditó haber presentado una denuncia penal por fraude informático, la cual dio origen a la Disposición N° 01-2026-MP-FN-FPM-CURAHUASI que resuelve iniciar investigación preliminar por los mismos hechos materia de controversia administrativa; por tanto, al existir una cuestión contenciosa que requiere un pronunciamiento previo del Ministerio Público, considera que se configura el supuesto establecido en el artículo 65 del Decreto Legislativo 807 para declarar la suspensión del expediente.
8. Al respecto, este despacho considera que la solicitud de suspensión formulada por el Banco carece de sustento, toda vez que no se verifica la concurrencia de la triple identidad (sujeto, objeto y fundamento) necesaria. En efecto, no existe identidad de sujetos, pues la investigación fiscal se dirige a determinar la responsabilidad de personas naturales por un ilícito penal, mientras que este procedimiento analiza la responsabilidad del Banco como proveedor; asimismo, no hay identidad de fundamento, dado que el Ministerio Público persigue la sanción de un delito (fraude informático), mientras que el Indecopi tutela la idoneidad del servicio bajo un régimen de responsabilidad objetiva conforme el artículo 19 del Código.
9. En esa misma línea, debe precisarse que la determinación de un fraude o hackeo en la vía penal no es un requisito previo ni vinculante para que esta autoridad administrativa evalúe si el Banco cumplió con sus deberes de seguridad y diligencia. El análisis del Indecopi se centra en el deber de idoneidad y en verificar si el proveedor puso a disposición del consumidor mecanismos de autenticación robustos al momento de procesar la operación cuestionada, lo cual constituye una materia de competencia exclusiva de esta autoridad, independientemente del resultado de las pesquisas sobre la autoría material del hecho delictivo.
10. Finalmente, conforme al artículo 65 del Decreto Legislativo 807, la suspensión de un procedimiento es una facultad discrecional de la Comisión o Secretaría Técnica, la cual solo procede si existe una cuestión contenciosa que impida técnica o jurídicamente resolver el fondo de la controversia, y en el presente caso, este órgano resolutorio cuenta con los medios probatorios suficientes para determinar si el Banco actuó conforme el deber de idoneidad, por lo tanto, suspender el procedimiento basándose en una investigación fiscal solo causaría una dilación innecesaria en la protección de los derechos de la denunciante.
11. Por lo expuesto, corresponde desestimar la suspensión del procedimiento formulada por el Banco y abocarse al análisis del hecho controvertido.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

12. Determinar:

- (i) Si el denunciado infringió o no lo establecido en el artículo 19 del Código.
- (ii) Si el denunciado infringió o no lo establecido en el artículo 88.1 del Código.
- (iii) Si el denunciado infringió o no lo establecido en el artículo 62 literal h. del Código.
- (iv) Las medidas correctivas a ser ordenadas de demostrarse responsabilidad administrativa del denunciado.
- (v) La sanción por imponer, de demostrarse responsabilidad administrativa del denunciado.
- (vi) Si corresponde ordenar el pago de costas y costos.
- (vii) Si corresponde la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

IV.1. De las infracciones al deber de idoneidad

- 13. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe¹.
- 14. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado². En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar

¹ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

² **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

15. El artículo 104 del Código³, establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, siendo que una vez acreditada la existencia de un defecto en el producto adquirido o en el servicio contratado, la responsabilidad administrativa objetiva en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de probar que no es responsable por la falta de idoneidad del producto o servicio defectuoso, debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

Respecto a que no habría adoptado las medidas de seguridad respecto de la operación por el importe de USD \$ 1,893.60, efectuada con cargo a su tarjeta de crédito N° 4067*****0657 que no reconoce

16. En el presente caso, este Órgano Resolutivo inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del banco en tanto, no habría adoptado las medidas de seguridad respecto de la operación por el importe de USD \$ 1,893.60, efectuada con cargo a su tarjeta de crédito N° 4067*****0657 que no reconoce.
17. El denunciante manifestó que, Con fecha 22 de diciembre de 2025, a las 22:25:05 horas, recibió un mensaje de texto (SMS) del denunciado, indicando lo siguiente: *"Tienes una compra con tu TC BanBif **0657 en AliExpress SG de USD \$ 1,893.60 el 22/12/25 a las 22:25:05. Si no la reconoces llama al 6319000 o 080100456"*; al no reconocer dicha compra, el mismo día, a las 22:57 horas, se comunicó telefónicamente solicitando el bloqueo inmediato de la tarjeta de crédito, se le indicó que debía llamar al día siguiente a partir de las 9:00 a.m. para formalizar el reclamo; en consecuencia, el 23 de diciembre de 2025, a partir de dicha hora, se comunicó para presentar el reclamo por consumo no reconocido, dejando constancia de que no autorizó ni realizó la compra efectuada en AliExpress por el monto de USD \$ 1,893.60.

³ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

18. En su defensa, el Banco argumentó que, Esta operación consistió en una compra por internet, vale decir, un consumo realizado en el comercio o plataforma electrónica de un tercero, ello con el uso de los datos consignados en la tarjeta de crédito de la señora Pedraza, se realizó el 22 de diciembre de 2025 y se procesó y/o cargó a la tarjeta de crédito de la denunciante el 23 de diciembre de 2025, siendo que para esa fecha la tarjeta estaba habilitada para realizar compras por internet, tal como se acredita con la siguiente captura de pantalla de nuestros sistemas, donde figura que desde el 14 de marzo de 2025 tenía tal habilitación, de ahí que con anterioridad a la operación materia de denuncia la señora Pedraza haya realizado operaciones por internet sin algún cuestionamiento, tal como se verifica, por ejemplo, en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito por el periodo del 24 de junio al 23 de julio de 2025, así queda acreditado que la tarjeta de crédito de la señora Pedraza estaba habilitada para realizar compras por internet, modalidad bajo la cual se efectuó la operación de US\$ 1,893.60 materia de denuncia, de otra parte, se tiene copia del detalle de transacción de la compra no reconocida en donde se muestran los datos necesarios para su procesamiento, tales como el ingreso del número de tarjeta, fecha y hora de la operación, establecimiento e importe, cabe mencionar que para la operación de US\$ 1,893.60 el comercio no requirió código CVV2, debido a que fue autenticado con un Indicador de Comercio Electrónico ("ECI" por sus siglas en inglés) de valor "5". Según la procesadora de pagos Visa y se obtuvo un resultado positivo en el valor de verificación de autenticación del tarjetahabiente, asimismo, se usó el "Visa Secure con EMV 3-D Secure" aplicando un código de uso único ("OTP" por sus siglas en inglés), asimismo, se procedió con notificar a la denunciante sobre la realización exitosa de la operación, tal como se acredita en la constancia de notificación que ella misma ha mostrado, así, no cabe duda de que el Banco procesó válidamente la operación bajo análisis, pues se cumplió correctamente con el ingreso de los datos y códigos propios de la tarjeta de crédito, cuyo resguardo y conocimiento, reiteramos, son responsabilidad de la tarjetahabiente. La operación bajo análisis generó las alertas respectivas para que se procedan con las medidas de seguridad pertinentes, lo cual ocasionó que se bloqueé preventivamente la tarjeta de crédito de la señora Pedraza en la misma fecha, 22 de diciembre de 2025, a las 22:25:33 horas, segundos después de realizada la operación denunciada (22:25:05 horas), así, cumplió con desplegar todas las medidas de seguridad necesarias para que, ante la realización de la operación inusual, se impida que se sigan realizando operaciones con cargo a la tarjeta de crédito de la denunciante.
19. En el presente caso, este despacho efectuará un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por la denunciada a efectos de evitar la realización de la operación cuestionada, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó un cargo justificado de esta, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.

Sobre el comportamiento habitual de consumo del denunciante



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

20. Al respecto, la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento establece como garantía legal el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los tarjetahabientes, se encuentra comprendido -de forma unívoca por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
21. Bajo este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.
22. Ello considerando que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones, vía virtual o presencial; por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea ésta quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que cargó debidamente la operación u operaciones en cuestión.
23. Así, el numeral 5 del artículo 2° del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores que pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
24. Por su parte, el artículo 17° del mismo Reglamento establece lo siguiente:

“(…) Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
- 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.*

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

3. *Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. (...)*

25. Bajo los alcances del artículo en mención la finalidad del artículo 17 del Reglamento descansa en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente. Así, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
26. En el presente caso de los medios de prueba que obran en el expediente, se tiene copia del estado de cuenta correspondiente a la fecha de realizada la operación cuestionada:

PLAN REVOLVENTE									
26/12/2025	26/12/2025	CNP	TARJETA ABCTHARRESCONET* MEXICANA	1462724	5/7 5.00	00.000		5.00	
05/12/2025	05/12/2025	CNP	PAGO CLARO 943267456	1390	5/7 5.00	00.000		5.00	
17/12/2025	18/12/2025	CNP	1277MEXICO 1462724 500	1390	5/7 5.00	00.000		5.00	
09/12/2025	09/12/2025	CNP	PAGO CLARO 943267456	1390	5/7 5.00	00.000		5.00	
23/12/2025	23/12/2025	CNP	allexpress Singapore	000 2,800.00	00.000			2,800.00	
18/12/2025	18/12/2025	AGO	Transferencia 020 1390						1390.00

27. Lo que se tiene corroborado con la respuesta de fecha 21 de enero de 2026 bridada por el Banco al reclamo presentado por la denunciante:

imagen en la página siguiente)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

San Isidro, 21 de enero de 2026

LMYG 836613 / 2026

Señor(a)
PEDRAZA SIERRA BRIZEYDA
Presente. -

Ref.: Tarjeta de Crédito Platinum N° 4067-****-****-0657

Estimado(a) Señor(a) Pedraza:

Nos dirigimos a usted para saludarlo(a) y a la vez dar la respuesta en atención a su comunicación de fecha el 19.01.2026, a través de la cual indica no estar conforme con la respuesta al reclamo anterior N° 834905, manifiesta que en ningún momento perdió la tarjeta y la mantuvo siempre en su poder, las operaciones fueron realizadas a nombre de dos personas Kiko Morales y el segundo Miriam Guadalupe Cipriano Gómez, refiere que se comunicó con Aliexpress para indicarle que sus datos fueron vulnerados y para la cancelación inmediata de las compras, además de la devolución de la totalidad del dinero, pero solo le responden estamos trabajando, indica que realizó una denuncia ante la comisaría de su distrito Curahuasi Abancay, por lo que solicita una pronta respuesta.

Sobre el particular, en atención a lo indicado en su comunicación, debemos informarle que la(s) operación(es) no reconocida(s) realizadas con su tarjeta de la referencia se procesaron a través de Internet con los datos de su Tarjeta de Crédito y han sido correctamente autenticadas con el sistema de seguridad Verified By Visa, debido que se trata de un comercio seguro. Es importante señalar que estas autenticaciones se procesaron a través de su correo electrónico briseidit_13@hotmail.com que usted tiene registrado en nuestra entidad.

Adjuntamos detalle de la operación observada:

FECHA DE OPERACIÓN	HORA	IMPORTE	ESTABLECIMIENTO
22/12/2025	22:25:05	USD 1,893.60	ALIEXPRESS

28. Así, correspondía al Banco presentar los estados de la cuenta de ahorros del denunciante o el documento que contenga el detalle de los movimientos anteriores (06 meses⁴) a la realización de la operación no reconocida, esto con la finalidad de verificar el comportamiento habitual de consumo del denunciante.
29. Sin embargo, el Banco no cumplió con ello, no obstante, la denunciante si presentó sus estados de cuenta, lo que permitirá a este despacho determinar si es que la operación formaba parte del patrón habitual de consumo y si correspondía que se emita una alerta por esta operación que impida la realización de operaciones posteriores; y, consecuentemente, comunicarse con la denunciante a efectos de verificar si conocía la operación, siendo que -de no poder contactarse con esta- correspondía proceder con el bloqueo preventivo de su tarjeta de crédito de forma inmediata.
30. De la revisión de los citados estados de cuenta desde el 23 de junio de 2025 a noviembre de 2025, partiendo del hecho que la operación cuestionada es una en dólares por el importe de US\$ 1,893.60, se tiene lo siguiente:

⁴ Periodo referencial, pudiendo ser este mayor al solicitado.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

Mes	Cantidad de Consumos	Consumo Mayor US\$	Monto Total S/	Cantidad de Consumos máximos por Día
Junio de 2025	01	423.73	423.73	1
Julio de 2025	00	0.00	0.00	0
Agosto de 2025	00	0.00	0.00	0
Septiembre de 2025	00	0.00	0.00	0
Octubre de 2025	01	231.00	231.00	1
Noviembre de 2025	01	230.55	230.55	1
Diciembre de 2025 (antes de la operación cuestionada)	00	0.00	0.00	0

31. Del análisis del cuadro de consumos históricos, se concluye que la operación cuestionada por US\$ 1,893.60 se alejaba drásticamente del patrón habitual de uso de la denunciante. Bajo el estándar de debida diligencia y el deber de seguridad que recae sobre las entidades financieras, correspondía al Banco activar sus mecanismos de alerta temprana y contactar a la usuaria para validar la legitimidad de la transacción; en su defecto, ante la imposibilidad de contacto, el Banco debió proceder con el bloqueo preventivo de la tarjeta de forma inmediata para evitar la disposición de los fondos.
32. Al respecto, obran en el expediente las impresiones de los sistemas informáticos del Banco que acreditan que la tarjeta fue bloqueada el 22 de diciembre de 2025 a las 22:25:33 horas. De la revisión de la información, se observa que dicho bloqueo ocurrió apenas veintiocho (28) segundos después de procesada la operación materia de denuncia, conforme al siguiente detalle:

```
UNIBANCA          SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO          31/12/25
AB0522            MODULO ADMINISTRATIVO          16:01:24
B380P757          Detalle de Autorizacion          PAG 02

Cuenta            4067740001320657 PEDRAZA SIERRA BRIZEYDA
Tarjeta           4067740001320657          Cod.Aut 024356
Fecha/Hora        22/12/25 22:25:05          Moneda/Monto 840 1,893.60
Cod.Rpta          00 APPROVE              Origen WSVT VISANET

Tipo de Mensaje    0100
BIN Adquirente     00000401249
```

Fecha y hora de la operación 22/12/2025 a las 22:25:05



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

```
UNIBANCA          SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO          31/12/25
AB0603            MODULO ADMINISTRATIVO                16:01:36
B380P757          Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta        PAG 01

Tarjeta 4067740001320657 BRIZEYDA PEDRAZA          TARJETA ADICIONAL
Cuenta 4067740001320657 PEDRAZA SIERRA BRIZEYDA    PLATINUM
Fecha Afiliacion 13/03/25 Habilitada S 24/03/25
Fecha Expiracion 31/03/30 Bloqueo 0                Fecha Depuracion
Fecha Hora Blq NumBlq Usuario Comentarios
22/12/25 22:25:33 L 139585 038
```

Fecha y hora del bloqueo 22/12/2025 a las 22:25:33

33. De lo expuesto, se llega a la convicción de que el Banco, en cumplimiento de sus protocolos de seguridad ante alertas de fraude, detectó la anomalía de la transacción y procedió al bloqueo inmediato del plástico. Esta acción resultó eficaz para salvaguardar el patrimonio de la denunciante frente a posibles cargos posteriores, lo cual se corrobora con el hecho de que no existen otras operaciones cuestionadas además de la analizada en el presente procedimiento.
34. Consiguientemente este despacho concluye que el Banco cumplió con adoptar medidas de seguridad de detección de patrón de fraude respecto de la operación materia de denuncia.
35. Ahora bien, es importante indicar, que si bien la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en un reciente pronunciamiento indicó que, de acuerdo con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 17° del Reglamento, al detectarse una operación inusual en los sistemas de la entidad financiera, esta última debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, en la medida que la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la mencionada norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros. Así, la Sala señaló que, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por la entidad financiera debería ser que la aludida transacción no sea cargada a su cuenta, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero. Por tanto, la Sala señaló que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.
36. Precisamente en cuanto a este último extremo, la Sala refirió que en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero (patrón de consumo) bastará para tener por



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de la primera operación y las posteriores.

37. Ante ello, este Órgano Resolutivo se aparta del criterio señalado por la Sala, considerando que, en los casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, se debe analizar también si concurrieron los requisitos de validez necesarios, toda vez que, la realización de la primera operación que generó la alerta no deviene en indebida por el solo hecho de ser ajena al patrón de consumo del tarjetahabiente, ya que su realización permite a la entidad financiera adoptar las acciones oportunas a fin de asegurar el patrimonio de su cliente, reflejado en el hecho de evitar la realización de operaciones posteriores.
38. Es de precisar que el pronunciamiento emitido por la Sala no es vinculante para este Órgano Resolutivo, en razón a la autonomía técnica y funcional con la que cuenta, considerando además lo desarrollado en el párrafo precedente, correspondiendo en este caso apartarnos del criterio señalado por la Sala en el extremo antes indicado.
39. Ahora bien, habiéndose realizado el análisis de patrón de consumo del denunciante, corresponde a este Órgano Resolutivo verificar la validez de la operación cuestionada.

Sobre la validez de la operación no reconocida

40. En el presente caso, la operación materia de controversia se realizó el 22 de diciembre 2025, oportunidad en la que las entidades del sistema financiero debieron adecuarse a lo señalado en el Reglamento de Ciberseguridad, pues el plazo venció el 1 de julio de 2022; por lo que corresponde determinar si la denunciada adoptó las medidas de seguridad necesarias en canales digitales, conforme a lo prescrito en la norma.
41. Siendo así, el artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad dispone que las entidades del sistema financiero deben adoptar mecanismos de seguridad en el enrolamiento (afiliación) de un usuario a un canal digital, debiendo estos mecanismos estar orientados mínimamente a la verificación de la identidad del usuario que solicita la operación y la generación de las respectivas credenciales del usuario respecto a su afiliación.
42. Asimismo, es importante destacar que el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad establece que, para la validez de operaciones por un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, la contratación de un producto, registro de un beneficiario de confianza, modificación de límites y condiciones, entre otros supuestos, se requiere que las entidades del sistema financiero adopten las siguientes acciones: a) La utilización de, por lo menos, 2 factores de autenticación que correspondan a categorías distintas y sean independientes uno del otro; b) La generación de un código de autenticación

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

mediante métodos criptográficos, cuyo uso debe ser por única vez; y, c) La notificación al usuario de los datos de la operación exitosa.

43. Adicionalmente, el artículo 20 de dicho cuerpo normativo desarrolla las exenciones de la aplicación de autenticación reforzada en operaciones efectuadas a través de canales digitales, las cuales se configuran en supuestos como: a) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia hacia un beneficiario de confianza, registrado previamente por el usuario; b) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia a cuentas en las que el cliente y el beneficiario sean la misma persona, sea natural o jurídica; c) Operaciones de pago que presenten un nivel de riesgo de fraude bajo, cuya determinación debe ser sustentada por las entidades financieras; y, d) Operaciones realizadas luego de que el usuario reportara el robo o pérdida de sus credenciales.
44. Al respecto, la denunciada señaló en su descargo que, para que la señora Valencia pudiera afiliarse, primero debió ingresar los datos de su tarjeta de débito, DNI y la clave de su tarjeta de cuatro dígitos, para luego generar una clave de seis dígitos que permite el ingreso correcto al aplicativo; información que, según afirma, es de conocimiento exclusivo de la denunciante. Asimismo, indicó que para efectuar una transferencia es necesario que, tras la afiliación, se active el token correspondiente. Asimismo, señaló que, de la revisión de sus reportes, se tiene que se generó la clave digital y, consiguientemente, se debió activar el Token Digital mediante el aplicativo o en ventanilla. Preciso que se verificó que el 02 de agosto de 2025 la denunciante ingresó a la App con su clave de seis dígitos. Posteriormente, para concretar las operaciones, la señora Valencia habría ingresado a la opción de transferencias a otros bancos, colocado la cuenta CCI y confirmado la operación con un Token Digital, adjuntando las constancias enviadas al correo y teléfono de la usuaria. Finalmente, que la señora Valencia es la única persona quien pudo haber efectuado las tres operaciones objeto de cuestionamiento, las mismas que le fueron debidamente notificadas en su momento.
45. Partiendo de ello, del análisis conjunto de los descargos y los medios de prueba aportados, se tiene impresión de pantalla de los sistemas informativos del Banco que dan cuenta que a la fecha de realizada la operación la tarjeta estaba habilitada para realizar compras por internet, desde el 14 de marzo de 2025:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

de la titular en tiempo real mediante un código de uso único (OTP) enviado a su correo electrónico. Este sistema constituye un estándar de seguridad e idoneidad que permite al Banco autenticar al usuario y, simultáneamente, detectar desviaciones en el patrón de consumo para activar bloqueos inmediatos ante operaciones sospechosas, conforme se detalla a continuación:

ECI/MOTO	05
SECURE ELECTRONIC COMMERCE	
CVV2 Data Presence Code	NOT SPECIFIED IN TRANSACTION
CVV2 Data Response Type	RTRN NORM RESP CD IN FIELD 39
CVV2 Result Code	NO RESULT
Transaction ID	385357123042448
Authorization Response Code	00
APPROVED	

Código de aprobación

Date/Time (GMT)	Merchant Name	Local Amt	USD	Device Info	Authenticati...	Status	Mark as
2025/12/23 03:24:20.390	aliexpress	\$1,893.60 USD	\$1,893.60 USD	View Details	OTP - Email	Y	Select
Transaction Details							
(-) Collapse Details							
Merchant		Transaction		Authentication			
Merchant Name: aliexpress		Date / Time (GMT): 2025/12/23 03:24:20.390		CAVV Hex: 00050205636641000002e3b084035775000000			
Merchant URL: https://alipay.com		Local Amount: \$1,893.60 USD		ECI: 05			
Merchant Acquirer BIN: 498750		USD Amount: \$1,893.60 USD		XID:			
Merchant ID: 498750000235391		Account Number: 406774*****0657		Authentication Type: OTP - Email			
Account Number:		Transaction ID: 7fb635d5-6e69-41fd-8275-6a2673c6b1c5		Authentication Status: Y - Fully Authenticated			

OTP Data (showing 1 of 1) < previous next >			
Aggregator: SPARKPOST	Status: Success	Response ID: 7586768392162884706	Sent Date: 2025-12-23T03:24:31.369Z
OTP: 443226	Sent To: briseidit_13@hotmail.com	Type: EMAIL	Sender ID: 63dc12412314461c83ccf568
Reference Code: QWE			

Envío al correo de la denunciante

48. Finalmente, se advierte que el Banco cumplió con informar en tiempo real a la denunciante sobre la ejecución exitosa de la operación; extremo que se encuentra plenamente acreditado con la constancia de notificación de consumo que la propia recurrente adjuntó como medio probatorio en su escrito de denuncia:

Tienes una compra con tu TC
BanBif **0657 en aliexpress SG
de \$1893.60 el 22/12/25 a las
22:25:05. Si no la reconoces llama
al 6319000 o 030100403

49. De la valoración conjunta de los referidos medios de prueba, se advierte que el Banco adoptó las medidas de seguridad de validación y autorización de la operación cuestionada, toda vez que esta fue ejecutada de manera válida mediante una tarjeta que se encontraba habilitada para compras por internet, requiriendo para su procesamiento el empleo de los datos del plástico y credenciales de seguridad consistentes en el protocolo Visa Secure con EMV 3-D Secure (con valores ECI 5 y CAVV positivos), así como el ingreso del código de uso único (OTP) enviado al correo de la titular.
50. A ello se debe agregar que en la tramitación de los procedimientos administrativos se presume que los documentos presentados por los administrados son verdaderos, salvo prueba en contrario⁵; además, el principio de presunción de licitud recogido en el artículo 248 numeral 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General⁶, establece que la administración debe presumir que los administrados actúan conforme a ley mientras no se cuente con evidencia en contrario.
51. Es importante indicar que, este despacho efectúa el análisis de las medidas de seguridad verificando en primer término el monitoreo y detección de operaciones inusuales; siendo que, una vez superada dicha evaluación, analiza también si se realizó el cargo justificado de la operación u operaciones en cuestión, cumpliendo con los requisitos de validez exigidos para su ejecución; así de lo desarrollado se advierte que en la evaluación de adopción de las medidas de seguridad y a efectos de evitar la realización de operaciones fraudulentas no reconocidas por el

⁵ **TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
IV. Principios del Procedimiento Administrativo (...)

1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

⁶ **TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS**
Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (...)

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

consumidor, se debe superar tanto las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude y de validez; siendo que, en el presente caso, se ha superado tanto el monitoreo de operaciones fraudulentas como los requisitos de validez de la operación cuestionada

52. Por lo expuesto, este órgano resolutorio considera que corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 Código, al haber quedado acreditado que adoptó medidas de seguridad respecto de la operación por el importe de USD \$ 1,893.60, efectuada con cargo a su tarjeta de crédito N° 4067*****0657 que no reconoce.

Respecto de que no habría gestionado correctamente el bloqueo de la tarjeta de crédito de la denunciante, toda vez que dicho bloqueo habría sido realizado el 22 de diciembre de 2025, mientras que en el estado de cuenta figura como fecha de bloqueo el 23 de diciembre de 2025

53. En este extremo este despacho inicio un procedimiento administrativo en tanto el Banco no habría gestionado correctamente el bloqueo de la tarjeta de crédito de la denunciante, toda vez que dicho bloqueo habría sido realizado el 22 de diciembre de 2025, mientras que en el estado de cuenta figura como fecha de bloqueo el 23 de diciembre de 2025.
54. La denunciante señaló que que existe una inconsistencia en la fecha del bloqueo de la tarjeta, toda vez que dicho bloqueo se habría realizado el 22 de diciembre de 2025, mientras que en el estado de cuenta figura como fecha de bloqueo el 23 de diciembre de 2025.
55. Al respecto, este despacho considera que la discrepancia señalada por la denunciante entre la fecha de bloqueo real y lo consignado en su estado de cuenta no constituye una gestión incorrecta por parte de la entidad financiera. El estado de cuenta es un documento de naturaleza contable e informativa que refleja transacciones y saldos procesados, mas no funciona como un registro cronológico de eventos administrativos o de seguridad, tales como la activación o desactivación de alertas y bloqueos.
56. En efecto, ha quedado acreditado mediante la evidencia informática presentada por el Banco que el bloqueo preventivo se ejecutó de manera inmediata el 22 de diciembre de 2025 a las 22:25:33 horas, apenas segundos después de detectada la operación inusual. El hecho de que en el estado de cuenta figure la fecha del 23 de diciembre responde al ciclo de facturación y procesamiento contable de la operación, momento en el cual el sistema asienta el cargo y refleja el estado administrativo final de la cuenta para ese periodo, lo cual es independiente de la eficacia del bloqueo físico y lógico realizado el día anterior.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

```
UNIBANCA          SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO
AB0603            MODULO ADMINISTRATIVO
B380P757          Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta

Tarjeta 4067740001320657 BRIZEYDA PEDRAZA          TAR.
Cuenta  4067740001320657 PEDRAZA SIERRA BRIZEYDA    PLA
Fecha Afiliacion 13/03/25  Habilitada S 24/03/25
Fecha Expiracion 31/03/30  Bloqueo  0
Fecha Hora Blq NumBlq Usuario Comentarios
22/12/25 22:25:33 L 139585 038
```

57. De la valoración del medio probatorio superior, se llega a la convicción de que el Banco actuó con la diligencia exigida, pues el bloqueo ocurrió en tiempo real tras la operación sospechosa, logrando su finalidad preventiva al impedir consumos posteriores. Por tanto, no resulta válido pretender desvirtuar un registro técnico del Banco utilizando únicamente la información simplificada del estado de cuenta, el cual, por su diseño y normativa aplicable, no está obligado a consignar el detalle de hora, minuto y segundo de las gestiones de seguridad interna.
58. En consecuencia, ha quedado demostrado que el bloqueo fue oportuno y eficaz, siendo que no existe evidencia de una gestión deficiente en la protección de la tarjeta de crédito de la denunciante.
59. Por lo expuesto, este Órgano Resolutivo considera que corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 Código, en el extremo referido a que no habría gestionado correctamente el bloqueo de la tarjeta de crédito de la denunciante, toda vez que dicho bloqueo habría sido realizado el 22 de diciembre de 2025, mientras que en el estado de cuenta figura como fecha de bloqueo el 23 de diciembre de 2025.

IV.2 Sobre el reclamo de productos o servicios financieros

60. El artículo 88.1 del Código establece que, las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos dentro del plazo establecido en la normativa correspondiente, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.
61. Este artículo establece la obligación de las entidades financieras de resolver los reclamos dentro del plazo legal, configurando una infracción autónoma en caso de dilación; sin perjuicio de ello, la autoridad ha establecido que el deber de respuesta no se agota con la mera contestación oportuna, sino que requiere una resolución coherente, congruente y debidamente motivada respecto a los extremos reclamados, lo cual no implica necesariamente acceder a la pretensión del consumidor, sino brindar una explicación técnica y jurídica que atienda los puntos controvertidos de forma clara y completa.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

62. En este extremo, se imputó contra el banco que, habría brindado a la denunciante una respuesta inconsistente con fecha 31 de diciembre de 2025, al declarar improcedente su reclamo por consumo no reconocido sin sustento técnico del proceso de autenticación aplicado.
63. La denunciante argumentó que, con fecha 31 de diciembre de 2025, le notificaron que su reclamo había sido declarado improcedente, indicando de manera genérica que los datos fueron validados correctamente con su número de teléfono, sin adjuntar ninguna prueba técnica; posteriormente, el 05 de enero de 2026, se apersonó a una agencia en la ciudad del Cusco para apelar e insistir con el reclamo, y el 16 de enero de 2026, le volvieron a responder declarando nuevamente el reclamo improcedente, señalando ahora que los datos habrían sido validados mediante su correo electrónico, lo cual niega, indicando que nunca recibió código, token ni notificación por dicho medio; asimismo, señaló que, el 05 de enero de 2026, en horas de la noche, procedió a reinstalar la aplicación de AliExpress, verificando que su cuenta había sido hackeada y que figuraba registrada a nombre de terceras personas, comunicándose aproximadamente a las 22:00 horas con dicha empresa, la cual indicó que debía contactarse con el banco para solicitar el reembolso.
64. Al respecto, el Banco argumentó que, la denunciante en su reclamo no solicitó que se el brindara el sustento técnico del proceso de autenticación aplicado a la operación desconocida, motivo por el cual la respuesta del 31 de diciembre de 2025 no puede ser considerada inconsistente, teniendo en cuenta que la respuesta de 31 de diciembre de 2025 se envió en atención al reclamo del 23 de diciembre de 2025 de la señora Pedraza, cuya copia fue presentada junto con su denuncia, se puede advertir que en ningún extremo de dicho reclamo la denunciante hace alusión o pedido al sustento técnico en cuestión. El reclamo de la señora Pedraza está dirigido a cuestionar la operación de US\$ 1,893.60 y que dicho monto le sea devuelto, motivo por el cual en nuestra respuesta del 31 de diciembre de 2025 procedemos a contestarle ello, siendo que tal respuesta no puede considerarse inconsistente, pues nos avocamos a contestar los puntos que efectivamente consignó en su reclamo.
65. Con base en ello, empecemos considerando el pedido de la denunciante en su reclamo N° 833837:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS RUC: 20101036813 HOJA DE RECLAMACIÓN DEL LIBRO DE RECLAMACIONES (Documento de uso interno)	
Hoja de Reclamación Nro. :	833837
Fecha Ingreso:	23/12/2025 15:10:45
Fecha de Comunicación de la Respuesta:	15/01/2026
Estado Actual:	Ingresado
Moneda:	
Monto:	0
IDENTIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR RECLAMANTE:	
Nombre:	PEDRAZA SIERRA, BRIZEYDA
Documento:	DNI 48093226
Domicilio:	Principal AV MARTINELLI 1 a 1 cdra de electro sur
Localidad:	CURAHUASI
Código Postal:	
Teléfono:	Principal 932332037
Email:	briseidit_13@hotmail.com

Detalle	Cliente indica no reconocer la operación ejecutada en su tarjeta de crédito por el monto de USD 1893.60, indicando que siempre mantiene su tarjeta en su poder y no brinda los datos de su tarjeta a terceras personas.
Pedido	Solicita la devolución del monto total sustraído, además de que se realicen las investigaciones correspondientes por la operación que no reconoce.
Tipo Reclamación	Reclamo

66. Continuemos con la respuesta del Banco de fecha 31 de diciembre de 2025:

imagen en la página siguiente)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

San Isidro, 31 de diciembre de 2025

LMYG 833837 / 2025

Señor(a)
PEDRAZA SIERRA BRIZEYDA
Presente.-

Ref.: Tarjeta de Crédito Platinum N° 4067-****-****-0657

Estimado(a) Señor(a) Pedraza:

Nos dirigimos a usted para saludarlo(a) y a la vez dar la respuesta en atención a su comunicación de fecha el 23.12.2024, a través de la cual observa consumo(s) en su tarjeta de la referencia la(s) misma(s) que señala no reconoce, por lo que solicita la devolución de los importes.

Sobre el particular, en atención a lo indicado en su comunicación, debemos informarle que la(s) operación(es) no reconocida(s) por el importe de USD 1,893.60 realizada con su tarjeta de crédito de la referencia en el establecimiento ALIEXPRESS efectuado el 22.12.2025 a las 22:25:05, las cuales se procesaron a través de internet con los datos de su tarjeta de crédito y han sido correctamente autenticadas con el sistema de seguridad Verified By Visa, debido que se trata de un comercio seguro. Es importante señalar que estas autenticaciones se procesaron a través del número telefónico que usted tiene registrado en nuestra entidad.

Asimismo, podemos confirmarle que la tarjeta de crédito fue bloqueada el 22.12.2024 a las 22:57:55; es decir, con posterioridad a las operaciones reclamadas y momento en el cual la(s) operación(es) observada(s) ya había(n) sido procesadas(s) sin anomalías.

Finalmente, cabe mencionar que el Contrato de Tarjeta de crédito establece que:

EL CLIENTE deberá conservar diligentemente la tarjeta, manteniéndola en un lugar seguro; además, deberá memorizar la clave, destruyendo y desechando el medio en el que haya sido almacenada o mostrada, evitando así que personas ajenas tengan acceso a su tarjeta y clave. EL CLIENTE deberá custodiar la tarjeta al momento de efectuar consultas, consumos, disposiciones de efectivo u otras operaciones; asimismo, no deberá mostrar, compartir, transmitir ni divulgar los datos ni claves de identificación personal, claves secretas o códigos.

Dadas las razones expuestas de manera precedente, lamentamos informarle que su caso ha sido declarado improcedente.

67. Este despacho considera que el deber de idoneidad en la atención de reclamos, conforme al artículo 88.1 del Código, se satisface cuando la respuesta brindada por el proveedor es congruente y motivada respecto a los extremos solicitados por el consumidor. En el presente caso, la denunciante centró su pretensión en la devolución del monto y la realización de investigaciones correspondientes. De la revisión de la carta de respuesta de fecha 31 de diciembre de 2025, se observa que el Banco atendió ambos puntos al denegar el reembolso tras comunicar el resultado de su validación interna, la cual confirmó que la operación se efectuó empleando los datos de la tarjeta y credenciales asociadas al número telefónico de la titular.

68. Respecto al cuestionamiento de la denunciante sobre la supuesta falta de sustento técnico, es preciso señalar que el estándar de suficiencia de una respuesta no obliga al proveedor a entregar documentos de auditoría interna o registros de sistemas de alta complejidad técnica, a menos que el consumidor lo haya requerido de forma específica y justificada en su reclamo original; situación que no ha ocurrido en el presente caso. Por tanto, no resulta amparable exigir al Banco que proporcione un grado de detalle técnico que no fue solicitado previamente, máxime si la respuesta brindada cumplió con informar los motivos de la denegatoria de manera clara y directa.
69. Por lo expuesto, este órgano resolutivo considera que corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por incumplimiento de lo establecido en el artículo 88.1 del Código, al haber quedado acreditado que no brindó a la denunciante una respuesta inconsistente con fecha 31 de diciembre de 2025, al declarar improcedente su reclamo por consumo no reconocido sin sustento técnico del proceso de autenticación aplicado.

IV.3 Sobre los métodos abusivos de cobranza

70. El artículo 61 del Código establece que el proveedor debe utilizar los procedimientos de cobranza previstos en las leyes, prohibiéndose el uso de métodos de cobranza que afecten la reputación del consumidor, que atenten contra la privacidad de su hogar, que afecten sus actividades laborales o su imagen ante terceros; disposición que se complementa con el artículo 62, literal h), el cual prohíbe, a efectos de la aplicación del artículo anterior, cualquier otra modalidad análoga a lo señalado anteriormente, garantizando así que el ejercicio del derecho de acreencia se realice sin incurrir en métodos abusivos que vulneren la integridad o tranquilidad del deudor.
71. En tal sentido, la normativa busca garantizar que el ejercicio del derecho de acreencia se realice con pleno respeto a la dignidad y los derechos fundamentales del deudor, sancionando toda conducta que exceda los canales de comunicación razonables y permitidos.
72. En este extremo se inició un procedimiento administrativo contra el Banco en tanto, habría realizado gestiones de cobranza insistentes respecto de una deuda derivada de un consumo no reconocido que se encuentra en disputa y bajo investigación fiscal, al efectuar más de 25 llamadas diarias exigiendo su pago.
73. La denunciante señaló que el 06 de enero de 2026 acudió a la Comisaría del distrito de Curahuasi, donde interpuso denuncia policial por fraude informático y uso indebido de sus datos y tarjeta de crédito, recibiendo aproximadamente una semana después una notificación de la Fiscalía informándole que la denuncia había sido admitida y que el caso se encontraba en etapa de investigación fiscal, y que, pese a encontrarse el consumo en disputa y existir una investigación fiscal en curso, el denunciado inició una cobranza insistente, realizando más de 25 llamadas diarias, exigiendo el pago de una deuda que no reconoce, causándole estrés, afectación emocional y perjuicio

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

económico, precisando además que reside en un distrito de la región Apurímac, a varias horas de la ciudad del Cusco, y que actualmente se encuentra con un embarazo de riesgo, situación que limita sus desplazamientos, contando con informes médicos del hospital con diagnóstico de amenaza de aborto.

74. En sus descargos el Banco argumentó que, la denunciante no ha presentado algún medio probatorio veraz y fehaciente que acredite que el Banco haya realizado tales gestiones de cobranza, pese a que la carga de la prueba recae sobre ella. Solo si la señora Pedraza hubiera demostrado que el Banco realizó tales gestiones de cobranza, podría inferirse razonablemente que nos corresponde pronunciarnos por ello; no obstante, estas gestiones no han sido probadas, con lo cual no es posible atribuirnos responsabilidad administrativa por un hecho inexistente.
75. Al respecto, este despacho precisa que, conforme a la regla de la carga de la prueba, corresponde a la denunciante aportar los indicios o medios probatorios que acrediten los hechos que sustentan su pretensión. En el presente caso, si bien se alega una cobranza insistente de más de 25 llamadas diarias, la recurrente no ha cumplido con presentar el registro de llamadas entrantes, capturas de pantalla, grabaciones u otro medio idóneo que corrobore la existencia de dichas comunicaciones por parte de la entidad financiera.
76. De otro lado, es pertinente aclarar que la sola interposición de un reclamo, una denuncia policial o el inicio de una investigación fiscal no suspende de pleno derecho la exigibilidad de la obligación dineraria ni enerva la facultad del acreedor de gestionar su recupero. Mientras no exista un pronunciamiento firme que declare la nulidad de la operación o la ilegitimidad del cargo, la deuda generada por el uso de un producto financiero goza de una presunción de validez y es plenamente vinculante. La normativa de protección al consumidor no prevé la suspensión automática del cobro por el solo cuestionamiento del usuario, manteniéndose vigente el derecho de acreencia del proveedor.
77. En el caso concreto, la denunciante no ha logrado acreditar que las gestiones de cobranza hayan ocurrido bajo métodos abusivos ni que el Banco haya excedido sus facultades legales. Distinto sería el escenario en el que, existiendo un mandato que declare la inexistencia de la deuda, el proveedor persista en su cobro; sin embargo, en tanto la acreencia no haya sido declarada ilegítima, el Banco se encuentra facultado para realizar gestiones de cobranza regulares, esto es, dentro de los parámetros legales de cobro. Por tanto, al no existir un pronunciamiento que invalide el consumo al momento de los hechos, y ante la ausencia de pruebas que demuestren la insistencia alegada, este extremo de la denuncia carece de sustento.
78. Por lo expuesto, este Órgano Resolutivo considera que corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por incumplimiento de lo establecido en el artículo 62 literal h. Código, al no haber quedado acreditado que realizó gestiones de cobranza insistentes respecto de una



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

deuda derivada de un consumo no reconocido que se encuentra en disputa y bajo investigación fiscal, al efectuar más de 25 llamadas diarias exigiendo su pago.

IV.4 De la Medida Correctiva

79. Este Órgano Resolutivo considera que no corresponde ordenar ninguna medida correctiva, dado que fue archivado el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco.

IV.5 De la Graduación de la Sanción

80. En el presente caso habiéndose archivado el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presuntas infracciones de lo establecido en el Código; no corresponde imponer sanción alguna.

IV.6 De las Costas y Costos del procedimiento

81. En el presente caso, tomando en cuenta que se archivó el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, este órgano resolutivo considera que no corresponde ordenar el pago de las costas y costos en que hubiese incurrido la parte denunciante.

IV.7 De la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS)

82. En el presente caso, tomando en cuenta que se archivó el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, no corresponde disponer su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi.

V. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco Interamericano de Finanzas en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que adoptó medidas de seguridad respecto de la operación por el importe de USD \$ 1,893.60, efectuada con cargo a su tarjeta de crédito N° 4067*****0657 que la denunciante no reconoce.

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco Interamericano de Finanzas en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haber quedado acreditado que hubiera gestionado incorrectamente el bloqueo de la tarjeta de crédito de la denunciante, toda vez que dicho bloqueo habría sido realizado el 22 de diciembre de 2025, mientras que en el estado de cuenta figura como fecha de bloqueo el 23 de diciembre de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco Interamericano de Finanzas en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 88.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que no brindó a la denunciante una respuesta inconsistente con fecha 31 de diciembre de 2025, al declarar improcedente su reclamo por consumo no reconocido sin sustento técnico del proceso de autenticación aplicado.

CUARTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco Interamericano de Finanzas en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 62 literal h. del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haber quedado acreditado que realizó gestiones de cobranza insistentes respecto de una deuda derivada de un consumo no reconocido que se encuentra en disputa y bajo investigación fiscal, al efectuar más de 25 llamadas diarias exigiendo su pago.

QUINTO: Informar a las partes del procedimiento que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación⁷, caso contrario la resolución quedará consentida⁸.

SEXTO: Informar a las partes del procedimiento que, conforme se dispone en el artículo 34 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI⁹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos

⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG (...)

⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34°.- Fin de procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emitirá una Razón de Jefatura o de Secretaría Técnica, según corresponda, y, de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 067-2026/PS0-INDECOPI-CUS

de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

VICSON RICARDO ALVAREZ PALOMINO
Jefe (i)¹⁰
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
en materia de Protección al Consumidor
de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco

¹⁰ Memorándum N° 543-2025-CUS/INDECOPI, del 04 de noviembre de 2025.